

LEI Nº 2.889/1956 (GENOCÍDIO) II

É importante lembrar que, além da Lei 2.889/1956, também estão previstos no edital o Código Penal e a Lei de Drogas. Por isso, é preciso frisar as outras formas de associação, pois é comum confundi-las, principalmente na quantidade de integrantes.

Art. 2º Associarem-se mais de 3 (três) pessoas para prática dos crimes mencionados no artigo anterior: (Vide Lei n. 7.960, de 1989)

Pena – Metade da cominada aos crimes ali previstos.

	ASSOCIAÇÃO		
	CRIMINOSA Art. 288 do CP	PARA O TRÁFICO Art. 35 da Lei nº 11.343/2006	PARA O GENOCÍDIO Art. 2º da Lei nº 2.889/1956
COMPOSIÇÃO	3 ou +	2 ou +	4 ou +
FINALIDADE	Cometer crimes	Praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei de Drogas.	Praticar os crimes mencionados no art. 1º da lei de Genocídio.

Note-se que o art. 2º menciona mais de 3 pessoas, então não podem ser 3.

Lembre-se que, em se tratando de associação, é necessário o ânimo associativo, não é um mero concurso de agentes. Não se pode capitular uma associação porque eles praticaram o crime em concurso.

O animus associativo depende da quantidade de membros com esse ânimo.

A finalidade de cada um também muda. Em uma lei específica, a associação é para praticar os crimes específicos daquela lei.

O parágrafo único do art. 35 trata da associação para o financiamento para o tráfico.

A associação criminosa do Código Penal seria a regra geral.

Art. 3º Incitar, **direta e publicamente** alguém a cometer qualquer dos crimes de que trata o art. 1º: (Vide Lei n. 7.960, de 1989)

No art. 1º, constam os crimes de genocídio, a associação para o genocídio e no art. 3º, a incitação ao genocídio.

Pena – Metade das penas ali cominadas.

§ 1º A pena pelo crime de incitação será a mesma de crime incitado, se este se consumar.

A pessoa incitou direta e publicamente alguém a cometer e alguém consumou o crime. Aquele que incitou não responderá mais pela metade, mas pela mesma pena do crime incitado.

§ 2º A pena será aumentada de 1/3 (um terço), quando a incitação for cometida pela imprensa.

Isso porque, se foi cometida pela imprensa, alcança um maior número de pessoas. Essa causa de aumento de 1/3, também chamada de majorante, é aplicada na 3ª fase da dosimetria.

ASSOCIAÇÃO PARA O GENOCÍDIO	• Pena: Metade da cominada aos crimes ali previstos.	
INCITAÇÃO AO GENOCÍDIO	• Pena: metade das penas ali cominadas.	
	SE CONSUMAR	A pena será a mesma do crime incitado.
	SE FOR COMETIDA PELA IMPRENSA	Majorante de 1/3.

O crime de genocídio, no art. 1º, é um crime comum. Qualquer pessoa poderá cometê-lo. No entanto, a atitude é mais reprovável se essa pessoa for um governante ou funcionário público.

Art. 4º A pena será agravada de 1/3 (um terço), no caso dos arts. 1º, 2º e 3º, quando cometido o crime por governante ou funcionário público.

A lei utilizou a mesma fração de aumento para as duas causas de aumento. É uma fração de aumento fixa.

A causa de aumento do art. 3º só se refere a ele, já as causas de aumento do art. 4º são para todos os artigos anteriores.

Por exemplo, pode haver a conduta de um funcionário público que incita o genocídio pela imprensa. Nesse caso, há duas causas de aumento, do art. 3º, § 2º, e do art. 4º.

Já no art. 1º, das condutas de genocídio, e no art. 2º, que é a associação ao genocídio, somente poderá incidir a causa de aumento do art. 4º, referente a 1/3.

Até então, estivemos em causa de aumento, que é na 3ª fase, também chamada de majorante.

Agora, tem-se a tentativa, que é uma causa de diminuição, chamada de minorante, que é aplicada na 3ª fase.



10m

No art. 14, parágrafo único, do Código Penal, tem-se uma causa de diminuição de patamar variável, quanto mais perto chegou-se da consumação, diminui-se menos. Quanto mais longe da consumação, diminui-se mais.

Art. 5º Será punida com 2/3 (dois terços) das respectivas penas a tentativa dos crimes definidos nesta lei.

Já a Lei de Genocídio estabelece qual será o patamar. O Código Penal tem um tratamento diferente da Lei de Genocídio.

TENTATIVA – CÓDIGO PENAL Art. 14, parágrafo único, CP	TENTATIVA – LEI DE GENOCÍDIO Art. 5º, Lei nº 2.889/1956
Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, <u>diminuída de um a dois terços</u> .	Será punida <u>com 2/3 (dois terços)</u> das respectivas penas a tentativa dos crimes definidos nesta lei.

Art. 6º Os crimes de que trata esta lei não serão considerados crimes políticos para efeitos de extradição.



15m

A associação para o genocídio deve ser comparada com as demais espécies de associação.

Além disso, a incitação ao genocídio possui causa de aumento. As causas de aumento do art. 4º se aplicam a qualquer crime (crime de genocídio, associação ou incitação).

Ademais, há a punição diferenciada da tentativa no art. 5º. Não se adota a regra geral do art. 14, parágrafo único, do Código Penal.

DIRETO DO CONCURSO

1. (2022/CESPE/CEBRASPE/DPE-PI/DEFENSOR PÚBLICO) A lei n. 2.889/1956

- não prevê causa de aumento de pena no caso de o crime de incitação ao genocídio ser cometido pela imprensa.
- prevê que os crimes nela definidos não serão considerados crimes políticos para efeitos de extradição.
- não prevê redução da pena para a tentativa em relação aos crimes nela definidos.
- não prevê agravamento da pena no caso de o crime ser praticado por governante ou funcionário público.
- prevê que a pena pelo crime de incitação ao genocídio será a mesma para o crime incitado, independentemente de sua consumação.



- a. Art. 3º, § 2º. Causa de aumento de 1/3.
- b. Art. 6º.
- c. Art. 5º: redução diferenciada daquela prevista no Código Penal.
- d. Art. 4º. Para os arts. 1º ao 3º, há a causa de aumento de ser governante ou funcionário público.
- e. Se não consumir, é a metade da pena do crime principal. Se consumir, é a mesma pena para o crime incitado.

2. (2017/INSTITUTO AOCP/SEJUS – CE/AGENTE PENITENCIÁRIO) De acordo com a convenção para a prevenção e a repressão do crime de genocídio, assinale a alternativa INCORRETA.

- a. O ato de causar lesão grave à integridade física ou mental de membros de grupo nacional, étnico, racial ou religioso constitui genocídio que somente deve ser apenado caso praticado por integrantes do governo.
- b. Entende-se por genocídio, dentre outros atos, efetuar a transferência de crianças de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso para outro grupo, com a intenção de destruir o grupo no todo ou em parte.
- c. Adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio de grupo nacional, étnico, racial ou religioso constitui ato de genocídio.
- d. As pessoas que tiverem cometido o genocídio serão punidas, sejam governistas, funcionários ou particulares.



- a. É um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Se for ser governante ou funcionário público, há a causa de aumento.

b. Art. 1º.

c. Art. 1º.

- d. No caso do particular, ele responde pelo crime de genocídio sem a causa de aumento.

3. (2022/FCC/SEC-BA/PROFESSOR PADRÃO P – GRAU III/CIÊNCIAS HUMANAS: FILOSOFIA)

3 – Segundo dispõe expressamente a Lei federal n. 2.889/1956, pratica crime de genocídio quem, com intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, adota medidas que visem

- a. negar a distribuição de vacinas.
- b. causar fome ao grupo, ocasionando-lhe sofrimento e morte.
- c. instituir medidas que impeçam a transferência de membros para grupos distintos.

- d. impedir acesso aos membros do grupo a unidades de saúde.
- e. impedir nascimentos no seio do grupo.

4. (2022/PGR/PROCURADOR DA REPÚBLICA) Analise o item abaixo.

A tipificação do crime de genocídio, sob a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, exige a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, racial, político ou religioso.



Grupo político não está no art. 1º da Lei.

A tipificação do crime de genocídio está sob a jurisdição do Tribunal Penal Internacional.

5. (2022/IBFC/PC-BA/DELEGADO DE POLÍCIA - (Reaplicação)

A Lei n. 2.889, de 1º de outubro de 1956, que define e pune o crime de genocídio, em seu artigo primeiro dispõe que tal crime é cometido por quem tenha a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Levando em consideração a referida lei, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, fazendo a relação entre elas:

COLUNA I

1. Com as penas do art. 121, § 2º, do Código Penal
2. Com as penas do art. 129, § 2º, do Código Penal
3. Com as penas do art. 148, do Código Penal
4. Com as penas do art. 125, do Código Penal
5. Com as penas do art. 270, do Código Penal

COLUNA II

- () matar membros do grupo.
- () causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo.
- () submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial.
- () adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo. () efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo.

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. a) 1, 2, 5, 4, 3

b. 1, 2, 3, 4, 5

c. 2, 1, 3, 4, 5

d. 1, 2, 4, 3, 5

e. 5, 2, 1, 4, 3



1. Homicídio qualificado.
2. Lesão corporal gravíssima.
3. Sequestro ou cárcere privado.
4. Aborto sem consentimento da gestante.
5. Envenenamento.

6. (2012/CETRO/TJ-RJ/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS - CRITÉRIO REMOÇÃO) Após o holocausto, ocorrido no seio germânico na Segunda Grande Guerra, o crime de genocídio passou a ser abominado em várias nações do mundo. No Brasil, considera-se crime de genocídio, para efeitos penais, entre outras ações ou omissões,
- a. submeter, por negligência, imprudência ou imperícia, determinado grupo nacional, étnico, racial ou religioso, a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial.
 - b. adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio de grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal.
 - c. matar membros de grupo em razão de orientação sexual.
 - d. associarem-se 3 (três) ou mais indivíduos com intuito de causar lesão grave à integridade física ou mental de membros de grupo motivados por discórdias desportivas.
 - e. praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.



- a. Todas as condutas da lei são dolosas.
- c. Orientação sexual não está incluída na lei.
- d. O art. 2º exige mais de 3, ou seja, 4 ou mais.
- e. Lei 7.716 (Lei de Racismo).

GABARITO

1. b
2. a
3. e
4. E
5. a
6. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pela professora Lorena Ocampos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
